

Comissão de Constituição e Justiça

PARECER

Projeto de Lei nº 280/2019
Processo: 20.418 01.00ALRS: 19 - 5

Autor: Deputado Ernani Polo

Ementa: Denomina o trecho da RS - 456, que liga o município de Pinhal da Serra ao município de Esmeralda, Rodovia Prefeito Antonio Giordano da Costa.

Relator: Deputado Carlos Búrigo

Parecer: Favorável

PARECER DA COMISSÃO Nº 77/2022

Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça para exame e parecer sob aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, o Projeto de Lei nº 280/2019, de autoria do deputado Ernani Polo, através do qual propõe denominar o trecho da RS - 456, que liga o município de Pinhal da Serra ao município de Esmeralda, Rodovia Prefeito Antonio Giordano da Costa

DAS RAZÕES DO AUTOR

O autor, nas suas razões coleciona informações sobre a vida do homenageado, informando que foi um grande líder político com inúmeros gestos e ações por Pinha da Serra e por seu povo, sendo um gestor ímpar com uma bela trajetória, traçado no desenvolvimento econômico e humano do Município.

DO DIREITO

O art. 58 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul preceitua que a iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer deputado. Esta proposição, por seu turno, não está dentre aquelas que são de iniciativa privativa do Governador do Estado, a luz do que consta do art. 60, combinado com o art. 82 da Carta Estadual.

O art. 166 da mesma Constituição trata da Política de Desenvolvimento Estadual e Regional, e esta integração e a descentralização das ações públicas setoriais em nível regional, através do planejamento regionalizado, está sendo contemplada também pela proposição em exame.

DO PARECER

A presente matéria foi redigida atendendo ao que preconiza a Lei Complementar Federal nº 95/98, que trata da feitura das leis.

No tocante ao objeto foram apresentadas informações do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, DAER, dando conta que tal via não possui denominação.

A proposição não possui vício de origem, pois é possível ser de iniciativa parlamentar. O princípio da legalidade esculpido no *caput* do art. 37 da Carta Magna Federal foi observado pelo autor, considerando que esta matéria não tem reserva de iniciativa, nem se afigura como imprópria.

Por fim, destacamos que o Projeto está em consonância com os ditames do art. 59 da Constituição Estadual e art. 163 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, não se vislumbrando óbices constitucionais e legais a impedirem sua regular tramitação, sendo o parecer favorável nesta Comissão de Constituição e Justiça, pelo o que exaramos parecer **favorável**.

Sala da Comissão, em 01 de novembro de 2022.

Deputado Vilmar Zanchin - Presidente
Deputado Carlos Búrigo - Vice-Presidente e **Relator**
Deputado Luiz Fernando Mainardi
Deputado Pepe Vargas
Deputado Sérgio Turra
Deputado Frederico Antunes
Deputado Elizandro Sabino
Deputado Tenente-Coronel Zucco
Deputado Mateus Wesp - *Suplente*
Deputado Sergio Peres
Deputado Elton Weber